Les Administrations Publiques, la Sécurité Sociale et les Principes Fondamentaux du Service Public

Thème principal : Organisation Publique, Sécurité Sociale et Économie du Service Public

Synthèse exécutive : Ce cours de R1.02 aborde en profondeur le rôle et le fonctionnement des administrations de sécurité sociale (ASSO) ainsi que les fondements juridiques et économiques du service public en France. Il explique comment la Sécurité Sociale, dotée d'un budget colossal d'environ 700 milliards d'euros, distribue des prestations pour couvrir les risques sociaux (retraite, maladie, chômage, famille, veuvage) via un modèle de gestion paritaire né en 1945 sous l'impulsion d'Ambroise Croizat. La séance détaille ensuite les trois principes cardinaux du service public (Lois de Rolland : égalité et la nuance de l'équité, continuité, adaptabilité/mutabilité) et traite de la distinction économique entre biens publics purs, services marchands et non marchands, ainsi que du glissement idéologique du statut d'usager vers celui de client.

Les Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) : Fonctionnement, Gouvernance et Origines

Les Administrations de Sécurité Sociale (ASSO) constituent une composante majeure des administrations publiques. Leur mission principale est de protéger les individus contre les risques sociaux entraînant une baisse de leurs revenus ou une hausse de leurs dépenses (retraite, maladie, chômage, famille, veuvage). Historiquement issues des sociétés de secours mutuel, elles ont été unifiées et rendues obligatoires à la Libération en 1945 sous l'impulsion du ministre Ambroise Croizat. Le système est financé par des cotisations sociales prélevées sur les salaires, ce qui justifie sa gouvernance paritaire (salariés et employeurs). Les travailleurs indépendants ayant refusé d'intégrer ce tronc commun à l'origine, ils disposent de régimes spécifiques.

- Redistribution sociale : Prélèvements obligatoires réaffectés sous forme de prestations sociales pour cibler des risques de la vie (maladie, retraite, famille, chômage, veuvage).
- Gestion Paritaire : Administration conjointe par les représentants des salariés (syndicats) et des employeurs (syndicats patronaux type MEDEF, CPME), sous tutelle de l'État.
- Budget de la Sécurité Sociale : ~700 milliards d'euros par an, voté chaque année par le Parlement (Loi de Financement de la Sécurité Sociale).

Cas concret enseignant : *Le professeur souligne le poids économique titanesque de la Sécurité Sociale : avec un budget annuel de 700 milliards d'euros, son budget dépasse celui de l'État central français. Il illustre le refus historique des indépendants par l'exemple de l'électricien installé seul à son compte, qui préférait gérer son propre risque plutôt que d'entrer dans un système collectif obligatoire.*

Les Trois Principes du Service Public (Lois de Rolland)

Formalisées par Louis Rolland, les lois du service public reposent sur trois piliers jurisprudentiels. L'égalité garantit l'absence de discrimination entre usagers d'une même catégorie, bien que l'État cherche à y insuffler de l'équité (justice distributive). La continuité impose la régularité du service (enseignement, transports, secours). Enfin, l'adaptabilité oblige l'administration à se moderniser, tout en veillant à ne pas exclure les populations fragiles (ex: illectronisme, zones blanches).

- Principe d'Égalité : Traitement identique pour les usagers placés dans une situation identique.
- Principe d'Équité : Modulation des aides ou services selon la capacité contributive (ex: conditions de ressources), générant une complexité administrative ("usine à gaz").
- Principe de Continuité : Obligation de fonctionnement régulier sous peine d'engagement de la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif.
- Principe d'Adaptabilité (Mutabilité) : Évolution nécessaire du service public face aux mutations technologiques, tout en restant vigilant face à la fracture numérique.

Cas concret enseignant : *Pour illustrer la Continuité, le professeur cite des familles en Région Parisienne ayant attaqué l'État en justice en raison de l'absence répétée et non remplacée des professeurs en école primaire. Pour l'Adaptabilité et ses dérives, il alerte sur la numérisation à outrance (ex: obligation de valider par SMS ou formulaires en ligne complexes pour les 6 à 10% de la population souffrant d'illectronisme).*

Économie des Biens Publics et Passage d'Usager à Client

Certains biens ne peuvent être pris en charge par le marché car non rentables pour un entrepreneur privé (théorie des biens publics purs, comme le phare). Par ailleurs, l'évolution des services publics traditionnels vers des logiques de rentabilité financière modifie en profondeur la nature de la relation entre l'administration et le citoyen. Lorsque la part payée par l'utilisateur augmente (comme l'augmentation potentielle des frais d'inscription à l'université ou la tarification des transports), l'usager se mue en client, exigeant une qualité de service marchande.

- Biens publics purs : Biens caractérisés par la non-exclusion (impossible d'empêcher quelqu'un d'en profiter) et la non-rivalité (l'usage par une personne n'évince pas les autres). Ex: un phare maritime.
- Service Non-Marchand vs Marchand : Un service non-marchand est fourni gratuitement ou à un prix inférieur à 50% de son coût de production.
- Usager vs Client : L'usager bénéficie d'un service public financé par l'impôt (exigences modérées) ; le client paie un prix de marché ou une part significative du coût réel (exigences de qualité et rentabilité élevées).

Cas concret enseignant : *Le professeur donne l'exemple des lignes de train locales : poser la question de savoir si une ligne de train est 'rentable' est un choix politique. Pour les pompiers, personne ne demande s'ils sont 'rentables' car on accepte collectivement le coût de l'intérêt général. Pour l'université, il cite la proposition de faire passer les droits d'inscription de 150 €/an à 900 €/an pour illustrer la bascule vers le statut de client.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi y avait-il un ministre communiste (Ambroise Croizat) au gouvernement en 1945 pour créer la Sécurité Sociale alors que le gouvernement n'était pas exclusivement de gauche ?
Réponse du professeur : À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, tous les mouvements ayant participé activement à la Résistance entrent dans le gouvernement d'union nationale. La forte légitimité politique des communistes issus de la Résistance leur permet d'obtenir des portefeuilles ministériels importants et d'imposer la création d'un système de protection sociale obligatoire.

Question étudiant : Pourquoi le principe d'équité ne remplace-t-il pas complètement l'égalité stricte dans les services publics ?
Réponse du professeur : Parce que l'équité, bien que séduisante sur le plan de la justice sociale, est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Multiplier les critères (revenus, patrimoine, logement, situation géographique) transforme l'administration en une « usine à gaz » bureaucratique dont le coût de gestion peut dépasser les gains redistribués, tout en créant des désaccords profonds sur la définition de la justice.

Question étudiant : Pourquoi les transports comme la SNCF parlent-ils de 'clients' plutôt que d' 'usagers' ?
Réponse du professeur : Ce choix sémantique reflète une évolution économique et idéologique : le passage d'un service public purement non-marchand (financé par l'impôt) à un service où l'usager paie une part substantielle du coût réel via son billet. Plus l'usager paie directement, plus il se comporte en client exigeant une rentabilité et des standards de service élevés.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Cas pratique d'analyse de politique publique : La municipalité d'Ainhoa souhaite mettre en place un service de navettes électriques. Deux modèles de financement sont étudiés : - Modèle A (Service Public Non-Marchand) : Gratuit pour tous les résidents et visiteurs, financé à 100% par la taxe foncière locale. - Modèle B (Service Public Marchand) : Billet à 4,00 € par trajet couvrant 80% du coût de fonctionnement, avec tarification sociale à 1,00 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Analysez les deux modèles selon les principes

d'Égalité/Équité et la distinction Usager/Client.

Résolution pas à pas :
1. Analyse du Modèle A (Non-marchand / Égalité stricte) : - Principe d'Égalité : Respecté à 100%. Tout individu accède au même service sans distinction financière. - Statut de l'utilisateur : Il s'agit d'un Usager (absence de transaction marchande directe). - Limite : Absence d'équité distributive (le touriste ne payant pas l'impôt local bénéficie d'un service financé par les contribuables locaux). 2. Analyse du Modèle B (Marchand / Équité) : - Principe d'Équité : Introduit via la tarification sociale (1,00 € vs 4,00 €), adaptant l'effort financier aux capacités contributives. - Statut de l'utilisateur : Il devient un Client, dont les exigences de ponctualité et de confort augmentent. - Limite : Complexité administrative (vérification des justificatifs).

Résultat : Le Modèle A privilégie l'égalité stricte et le statut d'usager (financement collectif public), tandis que le Modèle B privilégie l'équité et le statut de client (financement par l'utilisateur payeur avec correction sociale).

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelles sont les deux caractéristiques économiques fondamentales d'un bien public pur comme un phare maritime ?

R : La non-exclusion (impossible d'empêcher quelqu'un de l'utiliser) et la non-rivalité (l'utilisation par un individu n'empêche pas un autre d'en profiter).

Q : Citez et définissez brièvement les trois principes fondamentaux du service public (Lois de Rolland).

R : 1. L'Égalité (traitement identique des usagers dans une situation identique). 2. La Continuité (obligation de fonctionnement régulier). 3. L'Adaptabilité ou Mutabilité (évolution du service face aux mutations de la société).

Q : Qui administre la Sécurité Sociale en France et comment est financé son budget ?

R : Son budget (~700 milliards d'euros) est voté par le Parlement et sa gestion est paritaire, assurée conjointement par les représentants des syndicats de salariés et des employeurs, sous tutelle de l'État. Elle est principalement financée par des cotisations sociales.